

RECURSO CÍVEL Nº 5084615-23.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** ANA PAULA FERREIRA DE CASTRO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários de advogado. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5084615-23.2024.4.02.5101**510015611887 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5084615-23.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** ANA PAULA FERREIRA DE CASTRO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto por ANA PAULA FERREIRA DE CASTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo no que cerne a inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de 1/3 de férias, bem como ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com os devidos acréscimos legais.

Contrarrazões apresentadas pela União, pugnando pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o rito dos Juizados Especiais Federais não admite recurso em face de sentença extintiva do feito, salvo na hipótese de negativa de jurisdição.

Assim dispõe o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro: "*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

No caso, todavia, entendo flagrante a negativa de jurisdição, porquanto a afetação do Tema nº 364 pela Turma Nacional de Uniformização revela a repetibilidade de causas idênticas, a ensejar a conclusão de que a União mantém entendimento pelo não reconhecimento do direito.

Tema nº 364 - TNU: "*Denir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias.*" (Pedilef n. 5004589.42-2022.4.04.7206/SC, sob a relatoria do juiz federal Odilon Romano Neto).

Assim, afigura-se a negativa de jurisdição, bem como prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença, à luz da garantia constitucional da inafastabilidade de jurisdição e a celeridade processual própria dos Juizados Especiais.

Vale registrar, por relevante, que não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, **VOTO no sentido de ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação *supra*.** Sem custas e honorários de advogado. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se.

5084615-23.2024.4.02.5101

510015611886 .V6